沈阳市弗斯特餐饮娱乐管理有限公司“5·24”一般物体打击事故调查报告

2024年5月24日，沈阳市弗斯特餐饮娱乐管理有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤，直接经济损失约35万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》的规定，沈阳市人民政府成立由沈阳市应急管理局牵头，市公安局、市文化旅游和广播电视局、市总工会等部门为成员单位的事故调查组，并邀请市人民检察院、市纪委监委派员参加，开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问当事人、调阅证据材料、技术分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，沈阳市弗斯特餐饮娱乐管理有限公司“5·24”物体打击事故，是一起因灯光设备日常检查维护不到位，固定灯光设备的钢丝绳从卡扣中松脱导致灯光设备坠落伤人的生产安全责任事故。

一、事故相关企业基本情况

1.沈阳南湖剧场有限公司（以下简称南湖剧场），国有控股

有限责任公司，法定代表人杨某全，注册资本壹仟壹佰零五万元整，成立日期2005年9月27日，住所沈阳市和平区文化路。经营范围电影放映、接待、组织文艺演出、场地出租等。

2.沈阳市中亿文化传媒有限公司（以下简称中亿公司），法定代表人程某群，成立日期及营业期限2019年03月01日至长期，住所沈阳市和平区太原北街,注册资本叁仟万元整。经营范围组织文化交流活动、物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，不动产登记代理服务，物业服务评估等。

3.沈阳市弗斯特餐饮娱乐管理有限公司(以下简称弗斯特公司)，类型为有限责任公司；法定代表人陆某，经营范围：餐饮管理、文艺演出、餐饮服务、预包装食品零售。注册资本壹仟伍佰万元整，成立日期2019年5月15日，营业期限自2019年5月15日至长期。公司登记住所沈阳市和平区文化路。2023年12月22日，沈阳市和平区行政审批局核发《娱乐经营许可证》，，单位类别内资歌舞娱乐场所，有效期至2026年1月20日，经营范围歌舞娱乐场所。

二、弗斯特公司房屋租赁情况

2019年4月9日，南湖剧场作为出租方与承租方中亿公司签订《房屋租赁合同》，将位于沈阳市和平区文化路25号的房屋整体出租，房屋范围包括南湖剧场主厅及其部分附属用房，租赁用途为文化演出、餐饮，合同约定中亿公司应合法使用房屋，独立承担经营责任及风险，租赁期限为6年，自2019年4月12

日至2025年4月11日。

2019年4月20日，陆某及合伙人金某鹤以个人名义代表正在筹备成立的弗斯特公司与中亿公司签订了《商铺租赁合同》，租赁了沈阳市和平区文化路25号的A-1商铺，用途为酒吧等娱乐行业，合同期限为2019年4月20日至2025年4月19日。双方约定租赁期间，陆某及金某鹤（弗斯特公司）负责商铺内人身、财产安全，承担在租赁期间发生的全部事故法律责任。

三、弗斯特公司演出灯光设备安装情况

2019年7月24日，弗斯特公司与亚淼（上海）文化发展有限责任公司（以下简称亚淼公司）签订《销售合同》（YM-XS-JX-20190724-001）购买舞台及灯架升降设备，包括空中长方体升降灯架（以下简称集装箱灯架）4套及其控制系统。

《销售合同》约定，亚淼公司对产品设备完成安装调试后，经弗斯特公司验收后，产品所有权和产品风险一并转移至弗斯特公司。保修期12个月，耗材不在保修范围内。

7月26日，亚淼公司与江苏联盛舞台设备有限公司（以下简称江苏联盛公司）签订《采购合同》（YM-JX-20190726-001），购买舞台及灯光设备，用于向弗斯特公司销售。合同附件《设备清单明细价格表》中包括集装箱灯架4套及其控制系统1套。设备交付后一年内，委托江苏联盛公司提供产品售后和技术支持，但是钢丝绳和卡扣等易损件不在质保范围内。

2019年11月25日，江苏联盛公司将设备安装调试完成，

移交弗斯特公司管理使用，双方在《舞台机械设备移交单》签字确认，包括机械设备 27 套、灯架设备 5 套，同时移交《机械师基础操作规范》《舞台机械设备日常维护保养》说明材料。其中《舞台机械设备日常维护保养》对升降杆架、威亚、平台类设备各种卡扣的巡检要求为“有无开裂变形，螺栓松动，移动现象”，检查周期为周检。

四、弗斯特公司安全管理及行业监管情况

（一）安全管理规章制度建立情况。

弗斯特公司制定了《沈阳弗斯特餐饮娱乐管理有限公司消防应急预案》《沈阳 FIRST 酒吧消防安全管理制度》《沈阳 FIRST 酒吧灭火预案》《沈阳 FIRST 酒吧灭火和应急疏散预案》《沈阳 FIRST 酒吧消防安全措施》等消防安全制度，其他安全管理工作由各部门按照职责开展，没有建立全员安全生产责任制、安全管理制度和设备巡检维保等相关规章制度。

（二）舞台设备日常巡检和维护情况。

弗斯特公司舞台灯架设备由专门机械师负责营业期间的操控，江苏联盛公司在设备安装调试后，对机械师胡某明进行了带教培训，机械师离职前对下一任进行带教培训，事故发生时机械师辛某勃为第三任，2024 年 3 月入职，经第二任机械师孙某嘉培训后，4 月份开始独立上岗工作。

机械师每日对设备进行安全检查，内容包括设备的故障报警、钢丝绳的完好（是否存在断丝、“毛刺”等现象）情况等，

每日检查情况在公司微信群报告；每半个月进行高空机械检查并以报告形式体现。各类检查过程中没有按照《舞台机械设备日常维护保养》中升降杆架类设备内容，对钢丝绳卡扣固定情况进行检查。

弗斯特公司在日常检查中发现集装箱灯架个别钢丝绳存在“毛刺”现象，2023 年 6 月 24 日，江苏联盛公司应其要求，对的 4 组集装箱灯架全部钢丝绳及卡扣进行了更换。

（三）行业监管情况

1. 沈阳市文化市场综合执法总队（以下简称沈阳市文化执法总队），沈阳市文化旅游广播电视局（以下简称沈阳市文旅局）直属事业单位，依法负责全市文化市场综合执法工作。沈阳市文化执法总队和平大队，依法负责文化、文物等八类十六个行业的执法检查工作。针对弗斯特公司的特点，重点开展娱乐演出执法检查：演出内容、演出形式、演职人员、未成年人员进入及演出准予许可等。安全生产方面重点检查消防设施、安全通道、消防场所检查记录等。

截至事故发生前，沈阳市文化执法总队和平大队在 2024 年度内对弗斯特公司开展安全生产（消防）监督检查 5 次，按照检查事项认定该公司岗位责任制、日常巡查、规章制度制定、隐患排查记录建立等内容符合规定，与实际情况不符。

2. 沈阳市文旅局安全生产处，为该局内设机构，负责拟订本系统安全生产制度、工作安排和应急预案并组织实施，督促、指

导行业领域的安全生产、景区食品安全、旅游安全、应急等工作。

五、事故发生经过

2024 年 5 月 24 日 20 时 30 分，弗斯特公司开始营业，营业大厅有普通光保障。

22 时许，营业大厅灯光师、机械师等控台组人员到岗操控设备进行服务保障。

22 时 55 分，机械师辛某勃操控东北侧集装箱灯架下降，下降过程中电子屏上显示该灯光架高度差报警，辛某勃即刻停止使用，同时在公司微信群内进行了上报，演艺总监刘某询问能否修复。辛某勃通过微信与集装箱灯架厂家技术人员进行沟通，在厂家技术人员的指导下，将集装箱灯架调整至水平，随后微信群回复刘某：集装箱灯架今晚停用。辛某勃再次到大厅设备安装架顶部对其他 15 根集装箱灯架钢丝绳进行检查，认定全部处于正常承力状态。

23 时 19 分，辛某勃回到操控台，调整东北侧集装箱灯架至水平状态（数值显示水平，实际灯光架还略有倾斜）后，停止操作，又返回设备安装架顶部检查钢丝绳是否出现松动现象，确认没有问题。

23 时 58 分，发生故障报警的东北侧集装箱灯架突然出现一下抖动，随即灯架北端首先倾斜落下，竖直砸到地面茶几后，灯架南端脱落向西倒下，最终坠落于地面沙发和茶几等家具上。灯架掉落过程中，与大厅 74 号台位一名顾客发生刮碰，造成顾客

受伤。

六、应急处置情况及评估

事故发生后，营业大厅工作人员立即打开全场照明灯光，关闭涉事集装箱灯架所有电源，弗斯特公司负责人苏某接到报告后，立即组织现场顾客疏散，受伤顾客随行亲友立即拨打120/110急救和报警电话，并将受伤顾客搀扶至室外等待救援。5月25日0时15分许，救护车到达，受伤顾客被送往中国医科大学附属盛京医院，弗斯特公司负责人陪同前往。

接到报告后，和平区公安、文旅和应急等部门人员第一时间部门赶到现场，组织应急处置。事故发生后，伤者亲友立即开展自救，企业有效应对避免伤害面扩大、现场平稳有序。

七、事故受伤人员及直接经济损失情况

高某文，女，户籍地址沈阳市和平区玉屏二路。5月25日进入中国医科大学附属盛京医院治疗，经诊断，高某文左踝关节骨折、肩胛骨骨折、肋骨骨折、颅骨骨折等，6月3日出院，医院建议全休三个月。

本次事故造成直接经济损失约35万元。

八、事故发生原因及暴露出的问题

事故调查组通过现场勘察，询问当事人并结合技术分析报告，对事故发生的原因进行了认定。

（一）直接原因

集装箱灯的钢丝绳卡扣夹紧力不足，灯架西北侧钢丝绳卡扣

内钢丝绳率先出现滑动，随即钢丝绳末端从钢丝绳卡扣中抽出，灯架失稳，其余钢丝绳受力增加，钢丝绳分别从卡扣中抽离，导致灯架坠落。

（二）间接原因

1.弗斯特公司没有按照舞台机械设备日常维护保养的要求定期对各种卡扣开展检查，涉事集装箱灯架钢丝绳卡扣存在夹紧力不足的隐患。

2.弗斯特公司没有按照《舞台机械设备日常维护保养》要求定期对舞台机械设备钢丝绳卡扣进行定期紧固维护。

3.弗斯特公司没有建立健全全员安全生产责任制、没有建立完善的安全管理制度和设备巡检维保制度，设备巡检存在盲区，舞台机械设备存在生产安全事故隐患。

九、事故相关单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位和责任人员处理建议

1.弗斯特公司没有建立健全全员安全生产责任制和安全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，设备巡检工作存在盲区，舞台机械设备存在生产安全事故隐患。建议由沈阳市文旅局依法依规处理。

2.苏某，弗斯特公司经理，负责该公司的全面管理工作。没有建立健全公司全员安全生产责任制和安全生产安全事故隐患排查治理制度，督促检查本单位安全生产工作不力，没有及时发现并消除事故隐患。建议由沈阳市文旅局依法依规处理。

（二）对相关人员的处理建议

针对事故所暴露出的问题，建议由沈阳市文旅局对相关人员依纪依规处理，处理结果报市安委办备案。

十、事故防范和整改措施

一是要加强企业内部管理，建立健全并落实公司全员安全生产责任制，强化从业人员安全培训，明确并督促各类人员认真履行岗位职责。

二是要开展风险辨识、隐患排查工作，对现场重点设备全面进行摸排，动态消除事故隐患；完善各类应急处置预案，提高现场应急处置能力。

三是组织制定并落实公司安全生产规章制度和巡检制度，按照规定定期做好各类设备日常维护检查工作并如实记录，对发现的问题设备要立即停用，严防类似事故的发生。

沈阳市弗斯特餐饮娱乐管理有限公司

“5·24”一般物体打击事故调查组

2024 年 8 月 16 日